

上纬新材的“新主人”：智元机器人的具身智能资本突围与合规边界

主题方向： 现代化产业体系、人工智能+

专业领域/方向： 经济管理

适用课程： 公司战略管理、投资学、公司治理、并购与重组

作者姓名： XXX、XXX

工作单位： XX 大学 XXX 学院

中国专业学位案例中心

2026 年 X 月 X 日

案例正文

上纬新材的“新主人”：智元机器人的具身智能资本突围与合规边界

XXX XXX

摘要：2025年7月8日晚间，科创板上市公司上纬新材（688585.SH）一纸公告，将成立仅两年多的具身智能机器人企业智元机器人推上了资本市场的风口浪尖。智元机器人通过旗下持股平台，以“协议转让（29.99%）+ 原股东表决权放弃 + 后续部分要约收购（37%）”的三步走架构，计划耗资约21亿元取得这家无实际控制人的老牌复合材料企业的控制权。消息公布后，上纬新材股价连续多日涨停，16个交易日内累计涨幅超过1000%，成为2025年A股首只“十倍股”。交易架构中“29.99%”恰好卡在《上市公司收购管理办法》30%强制全面要约红线之下，引发市场对“类借壳上市”的强烈猜测。本案例聚焦这场“科创板具身智能企业首单收购”，还原交易架构设计的关键决策、监管与市场的博弈过程，以及交易背后关于产业协同真实性、要约收购定价公平性、中小股东权益保护等仍未解开的争议，为公司战略、资本运作与公司治理相关教学提供鲜活素材。

Abstract: On the evening of July 8, 2025, an announcement from Shanghai Weiwei New Material Co., Ltd. (688585.SH), a listed company on the STAR Market, thrust AgiBot (Zhiyuan Robotics)—an embodied-intelligence robotics company founded barely two years earlier—into the spotlight of China’s capital markets. Through a holding platform, AgiBot planned to acquire control of the company via a three-step structure: a 29.99% share transfer, a voting-rights waiver by the original controlling shareholders, and a subsequent partial tender offer for 37% of shares, for a total consideration of approximately RMB 2.1 billion. The stock surged more than 1,000% over 16 trading days, becoming the first “ten-bagger” of 2025 on the A-share market. Because the initial 29.99% stake was set just below the 30% threshold that triggers a mandatory full tender offer under Chinese takeover regulations, the deal drew widespread speculation about a disguised “backdoor listing.” This case follows the first control acquisition of a STAR Market company by an embodied-intelligence unicorn, examining the design logic of the deal structure, the interplay between regulatory red lines and market reaction, and the unresolved controversies over industrial synergy, tender-offer pricing

*(1) 本案例系教育部学位与研究生教育发展中心2024年度主题案例项目成果（项目名称：XXXX；项目编号：XXXX；首席专家：XXX）。(2) 本案例复制权、发表权、信息网络传播权等相关权益由教育部学位与研究生教育发展中心依法享有，如有相关需要，请取得教育部学位与研究生教育发展中心授权。(3) 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种行为是否有效。

fairness, and minority-shareholder protection.

关键词：具身智能、上市公司控制权收购、要约收购、类借壳、公司治理

Keywords: Embodied Intelligence; Listed Company Control Acquisition; Tender Offer; Disguised Backdoor Listing; Corporate Governance

作者信息：XXX，XXX 大学 XXX 学院教授；XXX，XXX 大学 XXX 学院硕士研究生。

引言

2025 年 7 月 8 日晚，上海。上纬新材证券部的邮箱里，一份份问询函草稿还在反复推敲，而当天披露的公告已经在资本市场炸开了锅¹。第二天开盘，这家总市值不到 30 亿元、常年被投资者忽略的环保树脂材料公司，股价直接 20% 涨停。

同一时刻，智元机器人的团队正在核对最后一版交易文件。这家由前华为高管邓泰华执掌的具身智能独角兽，此刻要面对的不是技术难题，而是一道更棘手的资本市场算术题：如何用一笔约 21 亿元的交易，既拿到一家科创板公司的控制权，又不落入“重组上市”（俗称“借壳上市”）的监管认定？

答案是一套堪称精密的三步走架构：第一步，以每股 7.78 元的价格，协议受让原控股股东合计 **29.99%** 的股份——这个数字精确卡在《上市公司收购管理办法》规定的 30% 强制全面要约红线之下；第二步，原控股股东承诺放弃其所持剩余股份的表决权，从而让智元机器人在仅持股 29.99% 的情况下即取得公司实际控制权；第三步，智元机器人再发起部分要约收购，拟以同样每股 7.78 元的价格，进一步增持 37% 的股份。三步走完成后，智元机器人及其一致行动人合计持股将达到 66.99%，实现绝对控股。

消息一出，市场迅速将其解读为“具身智能第一股”即将诞生的信号，上纬新材股价随后连续暴涨。但狂欢背后，争议也随之而来：一家尚未实现规模化盈利、成立仅两年多的机器人公司，为什么要斥资 21 亿元拿下一家主营环保耐蚀树脂材料的“传统”科创板公司？“29.99%”这个精确到小数点后两位的持股比例，究竟是审慎合规的产物，还是精心设计的监管套利？如果你是证券监管部门的规则制定者，看到这样一份“卡线”设计的交易方案，你会如何回应？如果你是上纬新材的中小股东，面对股价短短数月暴涨十余倍的诱惑，又该如何判断这场“具身智能资本盛宴”里，自己

¹ 相关交易细节参见 36 氪《21 亿元入主上纬新材，智元机器人否认“借壳”》，2025 年 7 月；21 世纪经济报道《智元机器人拟入主上纬新材闻风涨停》，2025 年 7 月 9 日。

究竟是受益者，还是旁观者？

1. 交易的两端：谁是智元机器人，谁是上纬新材

1.1 智元机器人：具身智能赛道的资本新贵

智元机器人（运营主体为上海智元新创技术有限公司）成立于 2023 年 2 月，是国内具身智能机器人赛道最受关注的头部企业之一。联合创始人团队堪称“星光熠熠”：董事长兼 CEO 邓泰华曾任华为公司副总裁、计算产品线总裁；首席技术官彭志辉（网名“稚晖君”）则是“华为天才少年计划”的代表人物之一。公司构建了机器人“本体+AI”全栈技术能力，旗下“远征”“精灵”“灵犀”三大机器人家族产品覆盖多种商用场景，2025 年 1 月，第 1000 台通用具身机器人正式下线，刷新了行业量产纪录。

短短两年多时间里，智元机器人已完成多轮融资，投资阵容囊括多家知名机构与产业资本，最新一轮估值约 150 亿元。但与许多前沿科技独角兽一样，智元机器人也面临着“技术领先、商业化尚未跑通”的普遍困境——机器人产品仍处于产业化早期，尚未形成稳定、规模化的营收与利润。对于这样一家企业而言，一条能够快速对接资本市场、获得持续融资渠道的路径，具有相当的战略吸引力。

1.2 上纬新材：无实际控制人的老牌材料企业

上纬新材（688585.SH）则是一家成立于 2020 年、于科创板上市的复合材料企业，主营环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料及循环经济材料，是全球环保耐蚀树脂的主要供应商之一。截至 2025 年一季度末，公司直接控股股东为 SWANCOR 萨摩亚、STRATEGIC 萨摩亚，间接控股股东为台湾上市公司上纬投控；由于上纬投控股权结构分散，任何单一股东均无法形成控制，公司长期处于“无实际控制人”状态——这也意味着，这家公司没有一位“话事人”能够单方面拒绝一场控制权收购。2024 年，公司经营基本面尚属稳健，但在资本市场上长期缺乏关注度、估值平平，年内涨幅寥寥、日均成交清淡。

一家“讲故事能力极强、缺现金流”的科技独角兽，与一家“经营稳健、缺资本市场关注度”的传统制造业公司，就这样因为一纸公告被绑定在了一起。

1.3 操盘手邓泰华：从“华为高管”到“资本猎手”

这笔交易能够以如此精密的架构落地，与智元机器人董事长兼 CEO 邓泰华的个人背景不无关系。公开资料显示，邓泰华在加入具身智能创业浪潮之前，长期在华为公司担任高级管理职务，历任副总裁、计算产品线总裁等职，深度参与过华为内部多起

业务重组与资本运作项目，对资本市场规则、监管审查逻辑有着远超一般创业者的理解深度。市场评论普遍认为，“29.99%+ 表决权放弃 + 部分要约”这套精密卡线设计，其严谨程度更接近于一次专业投行主导的资本运作，而非一家成立仅两年的创业公司的“临场发挥”。

从这个角度看，本案例也提供了一个观察“技术型创业者”与“资本运作型职业经理人”角色叠加的样本：邓泰华既是智元机器人具身智能技术路线的最终拍板人，也是这场资本突围战的总设计师。这种双重身份，究竟是初创科技公司在资源有限条件下的必然选择，还是意味着创始团队的注意力正在从技术研发向资本运作分散，也是本案例留给公司战略教学的一个值得展开的观察角度。

1.4 为什么是上纬新材：一份“理想壳资源”的筛选逻辑

如果把视野从交易架构本身拉远一步，一个更基础的问题是：在数千家 A 股上市公司中，智元机器人为何恰好选中了上纬新材？综合公开信息看，上纬新材具备几项对收购方极具吸引力的条件：其一，公司长期“无实际控制人”，不存在某个强势股东或家族能够单方面否决控制权变更，收购谈判的对手方相对分散、阻力较小；其二，公司总市值长期在 30 亿元左右的低位徘徊，以约 21 亿元的资金即可实现绝对控股，资金效率远高于收购一家市值更高、股权更集中的公司；其三，公司主营业务经营基本稳健、财务状况清晰，不存在大量隐性债务或诉讼纠纷，交易的尽职调查风险相对可控；其四，公司股权结构中境外持股主体（SWANCOR 萨摩亚、STRATEGIC 萨摩亚）的存在，也为交易谈判提供了不同于境内家族企业转让控制权时的谈判弹性。

这四项条件叠加在一起，构成了一份颇具代表性的“理想壳资源”筛选画像：无实控人、低市值、财务干净、股权结构具备谈判弹性。对于希望以较低资金成本快速获得上市平台的科技企业而言，这套筛选逻辑具有相当的可复制性，也是本案例留给公司战略与资本运作教学的一个方法论启示——控制权收购目标的选择，本身就是一项需要系统性尽调与筛选标准的战略决策，而非简单的“哪家公司股价低就买哪家”。

2. 精密的三步走：如何拿下控制权又避开“重组上市”认定

2.1 协议转让：为什么卡在 29.99%

2025 年 7 月 8 日，上纬新材原股东 SWANCOR 萨摩亚、STRATEGIC 萨摩亚及第三大股东金风投控，分别与智元机器人相关方合计签署三份《股份转让协议》。受让方为智元机器人及其核心团队共同出资设立的持股平台“上海智元恒岳科技合伙企业

（有限合伙）”（以下简称“智元恒岳”）及其一致行动人“上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙）”（以下简称“致远新创”）：智元恒岳出资约 7.84 亿元受让 24.99% 股权，致远新创出资约 1.57 亿元受让 5% 股权，两笔转让每股价格均为 7.78 元，合计交易对价约 9.41 亿元，合计受让股份比例恰好为 **29.99%**——比《上市公司收购管理办法》规定的 30% 强制全面要约触发线仅低 0.01 个百分点²。

这 0.01 个百分点绝非无心之失。根据《上市公司收购管理办法》，收购人通过协议方式持有有一个上市公司的股份达到 30% 时，继续增持股份的，应当采取要约方式，向该上市公司所有股东发出全面要约。全面要约意味着收购方须准备足以收购全部流通股份的资金，这对于一家现金流尚不宽裕的科技独角兽而言，是一笔难以承受的资金压力；而将协议转让比例精确控制在 29.99%，恰好避开了触发全面要约的法定义务。

2.2 表决权放弃：一步到位的控制权安排

仅仅持有 29.99% 的股份，并不足以让智元恒岳自动取得上市公司的控制权——如果原控股股东仍然持有并行使剩余股份的表决权，智元恒岳依然可能在股东大会上被制衡。为此，交易设计了第二个关键动作：原控股股东 SWANCOR 萨摩亚及其关联方 STRATEGIC 萨摩亚，承诺放弃其所持剩余约 53.62% 股份的表决权。

这一安排的效果是立竿见影的：放弃表决权后，智元恒岳和致远新创合计持有的 29.99% 股份对应的表决权，实际上成为股东大会上可实际行使的最大表决权集团，上纬新材的控股股东由此由 SWANCOR 萨摩亚变更为智元恒岳，邓泰华成为上市公司实际控制人。整个过程中，智元机器人一方并未实际持有多数股权，却通过“股权 + 表决权分离”的制度设计提前锁定了控制权——这也是本案例留给公司治理教学最具讨论价值的技术性安排之一：股权比例与控制权归属，在现行制度框架下可以被合法地“解耦”。

2.3 部分要约收购：37% 的后手棋

以上述股权协议转让、控制权变更为前提，智元恒岳随即启动第三步：以同样每股 7.78 元的价格，对上纬新材已发行股份中的 37% 发起部分要约收购，拟要约收购股份数量约 1.49 亿股，交易总价款约 11.61 亿元。由于这是一次主动发起的部分要约（而非触发法定全面要约义务后的被动要约），收购比例、要约价格均由智元机器人一方自主设定，不受“全面要约”规则约束。

²交易细节及资金数据参见上纬新材相关公告及雪球财经披露文件；36 氪《21 亿元入主上纬新材，智元机器人否认“借壳”》，2025 年 7 月。

三步交易全部完成后，智元恒岳与致远新创合计持有上纬新材约 66.99% 的股权，智元机器人由此从“参股方”一路走到“绝对控股方”，累计交易对价约 21 亿元。表 1 对三步走架构的关键要素做了简要汇总。

表 1 智元机器人入主上纬新材“三步走”交易结构简表

阶段	交易方式	涉及股份比例	定价	交易性质
第一步	协议转让	29.99%	7.78 元/股	主动交易，卡线避开全面要约
第二步	表决权放弃	约 53.62%	—	原股东主动放弃，锁定控制权
第三步	部分要约收购	37%	7.78 元/股	主动发起，非法定义务性要约

2.4 谁在为这笔交易买单：资金来源与偿债能力

一个容易被“三步走”架构的精巧设计所掩盖的问题是：一家尚未实现规模化盈利的机器人独角兽，如何拿出约 21 亿元的真金白银完成这笔交易？根据披露信息，智元恒岳与致远新创的出资来源主要为智元机器人核心团队自筹资金及其背后财务投资人的支持，而非上市公司自身资产或银行并购贷款。这意味着，这笔交易的资金压力实质上是由智元机器人的股东与投资人集体承担，交易的成败与智元机器人后续能否顺利完成新一轮融资、能否在具身智能赛道保持领先身位高度绑定。

这也引出一个值得课堂讨论的问题：如果智元机器人自身的商业化进程不及预期、后续融资遇冷，这笔耗资 21 亿元的“跨界收购”是否会反过来拖累其主业发展？对于一家仍处于技术验证期的科技公司而言，将大量资金投入一笔与主业关联度存疑的资本运作，机会成本应当如何衡量，是本案例留给公司战略与投资决策教学的另一重考量。

2.5 “表决权放弃”安排的法律稳定性

“表决权放弃协议”是本次交易能够以 29.99% 的持股比例实现控制权变更的关键法律工具，但这类协议在实践中并非没有争议。从公司法理论角度看，表决权放弃属于股东对自身权利的处分，只要不违反法律、行政法规的强制性规定，原则上应属有效；但表决权放弃协议通常约定较长的放弃期限（往往与控制权稳定期挂钩），这就产生了一个值得思考的问题：如果原控股股东在放弃表决权期限内改变主意，或者出现继承、股权质押被强制执行等情形导致股份权属变化，表决权放弃安排的效力是否会受到影响？这类安排本质上是一种“合同约束的公司治理权利让渡”，其稳定性依赖于协议各方的履约意愿与合同法上的救济机制，而非公司法上不可逆的股权结构变化，这与直接的股权转让相比，在控制权稳定性上存在制度性的差异。

对于收购方而言，仅仅依靠表决权放弃协议锁定控制权，也意味着需要承担一定的“协议对手方违约”风险敞口；而对于监管部门而言，如何看待这种“以合同安排替代股权集中”的控制权取得方式，是否需要要求收购方进一步承诺、披露表决权放弃协议的具体期限与解除条件，也是近年来交易所信息披露实践中持续演进的一个方向。

3. 市场与监管的双重反应

3.1 资本市场：从无人问津到“十倍股”

消息公布后，上纬新材股价连续多日 20% 涨停。据财经媒体统计，自 7 月 9 日至 7 月 30 日的 16 个交易日内，公司股价累计涨幅超过 1083%，成为 2025 年内 A 股首只“十倍股”³。此后公司股价仍在持续攀升，8 月 5 日复牌后再度 20% 涨停，全年累计涨幅一度达到约 1820%，问鼎 2025 年度 A 股涨幅榜首⁴。一家此前长期无人问津、总市值不足 30 亿元的传统材料企业，因为一纸控制权收购公告，在短短数月内完成了市值的数量级跃迁，也从侧面印证了“具身智能”这一题材在 2025 年资本市场上的号召力之强。

这场狂欢的背后是一个耐人寻味的对比：智元机器人的收购定价（7.78 元/股）与协议签署前一天的收盘价基本持平，而这一价格与随后飙升数倍乃至十余倍的市价形成巨大反差。换言之，最先受益于交易本身溢价的，并非二级市场的普通投资者，而是以协议转让价格提前锁定股份成本的原控股股东与智元机器人一方。

3.2 监管问询：上交所关注什么

股价的异常波动很快引起监管关注。上海证券交易所连续向上纬新材下发问询函，重点关注交易双方是否存在业务协同、智元机器人是否具备实际整合上市公司主营业务的能力与计划，以及本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》意义上的“重组上市”（俗称“借壳上市”）。根据上交所 2025 年 5 月修订的相关规则，判断是否构成重组上市，需要综合考察收购方主营业务与上市公司现有业务是否属于同行业或上下游、是否具有协同效应等因素。

智元机器人与上纬新材双方均对“借壳”进行了否认，并公开表示交易完成后至少 36 个月内，智元恒岳无计划通过上市公司实施重组上市。但市场观察人士指出，一

³数据参见证券时报网《上纬新材停牌核查，16 个交易日股价累计涨幅超 1083%》，2025 年；新浪财经《“妖股”上纬新材半月涨 10 倍，谁在推动资本狂欢？》，2025 年 7 月 31 日。

⁴参见第一财经《晓数点 | 2025 年十大牛股出炉：上纬新材逾 1820% 涨幅问鼎榜首》，2026 年 1 月。

家专注具身智能机器人研发的科技公司，与一家主营环保耐蚀树脂材料的传统制造企业，二者之间的业务协同究竟从何谈起，仍是交易公布以来市场持续追问、监管持续问询的焦点⁵。

3.3 谁在追高：交易所风险警示与散户情绪

面对股价的持续非理性上涨，上纬新材及交易所在多个交易日发布了股票交易异常波动公告及风险提示，明确提醒投资者关注公司基本面与股价走势严重背离的风险，并多次强调“具身智能”概念炒作与公司实际经营业绩之间不存在直接对应关系⁶。但风险提示似乎并未能有效遏制市场的追涨情绪：公司股票多次因涨幅异常被实施停牌核查，复牌后又迅速迎来新一轮涨停。

这一现象为公司治理与投资者保护教学提供了一个值得深挖的观察窗口：当上市公司与监管部门已经履行了充分的风险揭示义务，中小投资者仍然选择在概念炒作与情绪驱动下持续追高，监管与信息披露制度的“事前提醒”功能究竟能在多大程度上抑制非理性交易？这一问题的答案，某种程度上也决定了对本次交易中“中小股东利益保护”这一争议的评价基调——如果部分中小股东的损失更多来自自身的投机性追高行为，而非交易架构本身的不公平设计，那么监管介入的正当性边界又该划在哪里？

4. 争议漩涡：三个悬而未决的问题

4.1 产业协同是真是假

交易公布后，市场对“产业协同”的质疑从未停止。智元机器人的核心业务是具身智能机器人本体与算法研发，尚处于商业化早期；上纬新材的核心业务是环保耐蚀树脂材料，服务于风电叶片、防腐工程等传统工业领域。两者在客户群体、技术路线、生产工艺上几乎没有交集。支持交易的观点认为，机器人产业链中大量涉及新材料、轻量化复合材料的应用场景，上纬新材的材料研发能力和产线资源，长期看可能为智元机器人的机器人本体制造提供材料侧的协同支持；质疑者则认为，这种协同更多停留在“愿景层面”，短期内难以看到实质性的业务整合动作，交易的真实驱动力更可能是智元机器人希望借助科创板上市平台，获得更便捷的资本运作与融资渠道。

值得注意的是，上纬新材在后续披露中也主动澄清“机器人业务处于开发阶段，与智元现有应用场景不同”，这一表态本身就颇具教学意味：它既是对“产业协同”质疑

⁵参见21世纪经济报道《“11连板”上纬新材激情迸发的“智元”幻象》，2025年7月26日；上海证券报《上纬新材：机器人业务处于开发阶段与智元应用场景不同》，2025年11月12日。

⁶参见新浪财经《上纬新材再度涨停，年内首只15倍股诞生！曾多次提醒风险》，2025年8月。

的回应，某种程度上也是对协同尚未落地这一事实的间接承认。如何在教学讨论中引导学员区分“战略愿景层面的协同叙事”与“财务报表层面可验证的协同证据”，是本案例训练学员批判性阅读上市公司信息披露的一个具体抓手。

4.2 “类借壳”认定的边界在哪里

“29.99%+ 表决权放弃 + 部分要约”的架构设计，虽然在技术上没有触发《上市公司收购管理办法》的全面要约红线，但其实际效果——即以远低于全面收购的资金成本，取得一家上市公司的绝对控制权——与市场直觉中的“借壳上市”高度相似。这就引出一个更深层的监管理论问题：当一系列个别环节均“合规”的交易安排组合在一起，产生了与被规制行为（重组上市）实质相同的效果时，监管应当依据交易的“形式合规性”放行，还是应当依据“实质重于形式”原则进行穿透式审查？这一问题不仅关系到本次交易的定性，也关系到未来同类“类借壳”设计的可复制性与监管应对空间。

从比较监管的视角看，“协议转让 + 表决权放弃”这一控制权安排本身并非首创，在境内资本市场过往的控制权转让案例中已有类似先例，监管部门对此类安排的态度也经历过从相对宽松到逐步收紧的演变。本次交易的特殊性在于，它是这一控制权转让技术首次与“具身智能”这一高热度题材相结合，因此天然承载了更高的市场关注度与更强的监管审视压力——这也提示学员，同一套法律技术工具在不同的题材、不同的市场情绪背景下适用，可能面临截然不同的监管反应与社会评价，理解规则本身与理解规则的适用情境同样重要。

进一步而言，“类借壳”争议的核心其实不在于交易双方是否“违规”——按照现行条文的字面标准，本次交易在披露时点确实没有触发任何一条量化红线——而在于监管规则本身是否需要针对“技术性合规、实质性规避”这类新型交易设计做出前瞻性修订。这类问题在成熟资本市场的监管实践中并不罕见，通常的应对思路包括：其一，扩充量化指标的覆盖维度，压缩“卡线设计”的操作空间；其二，引入更具弹性的“实质认定 + 个案审查”机制，赋予监管机构更大的自由裁量权；其三，强化事中事后的持续监管，通过锁定期、业绩承诺等安排延长监管观察窗口。三种思路各有侧重，也各自伴随着“规则确定性”与“监管灵活性”之间的取舍，这本身就是一个值得在课堂上展开辩论的制度设计议题。

4.3 要约定价与中小股东保护

要约收购定价（7.78 元/股）与二级市场价格之间的巨大落差，是本案例留给公司治理与投资者保护教学的另一个核心争议点。根据现行要约收购定价规则，要约价格不得低于提示性公告日前若干交易日的均价与前 6 个月内取得股份的最高价格两者中的较高者（业内俗称“两个 90% 孰高原则”的相关表述），但该规则设计的初衷是应对“平稳市场”下的定价公平性问题，未必能够充分覆盖本案例这种“协议签署后消息驱动型股价暴涨”的极端情形。对于在要约期内选择接受要约、以 7.78 元价格出让股份的中小股东而言，其实际获得的对价与要约生效后市场对该资产重新定价之间存在巨大落差，这是否构成对中小股东利益的实质性损害，现行规则是否需要就此类情形做出针对性调整，仍是一个开放性的制度设计问题。

另一方面，也有观点从“要约收购定价规则的制度目标”出发提出反驳：要约定价规则本意是防止收购人以显失公平的低价强制收购中小股东股份，而非保证中小股东能够分享收购公告后的全部市场溢价——协议转让价格与二级市场价格的背离，本质上反映的是市场对“具身智能”概念的短期情绪定价，而非要约收购本身存在制度性缺陷。这两种观点之间的分歧，恰恰折射出“要约定价规则应当保护什么”这一更根本的公司治理理论问题：是保护中小股东免受强制低价收购之害，还是保护中小股东分享收购溢价之利？两者在制度设计的逻辑起点上并不相同。

将上述三个争议放在一起看，不难发现它们其实指向同一个底层命题：当资本市场的既有规则体系是围绕“常态化、渐进式”的公司控制权变更设计的，却遭遇一场由前沿科技题材催化、伴随着股价非理性暴涨的“非常态”交易时，规则的适用效果与制度初衷之间就可能出现错位。产业协同的真实性问题，考验的是信息披露制度能否有效甄别“故事”与“事实”；“类借壳”认定的边界问题，考验的是量化规则与实质判断之间的监管技术平衡；要约定价的公平性问题，考验的是既有定价规则在极端市场情绪下的适应能力。三者共同构成了本案例留给公司治理与证券监管教学的完整思辨链条。

5. 监管辨析：“史上最严借壳新规”下的认定逻辑

要理解这笔交易为何在架构设计上如此步步为营，需要回到中国证券监管对“重组上市”（俗称“借壳上市”）认定标准的演变历史。2016 年 9 月，中国证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，被市场称为“史上最严借壳新规”：新规在原有“资产总额”指标基础上，新增“资产净额”“营业收入”“净利润”“股份”四项指标，只要其中任一项相较原上市公司达到 100%，即认定构成重组

上市，须按照 IPO 标准进行审核；同时取消了重组上市的配套融资安排，并将上市公司原控股股东与新进入控股股东的股份锁定期统一延长至 36 个月，累计首次原则的期限也被明确为 60 个月，意在遏制短期投机性“炒壳”行为⁷。

将这一监管背景代入本案例，就能更清楚地理解智元机器人交易架构设计的“用心”所在：第一，交易完成后智元恒岳承诺 36 个月内无重组上市计划，恰好呼应了新规对控股股东锁定期的要求，客观上也压低了短期内被认定为“类借壳”的监管敏感度；第二，只要上纬新材现有主业不被置出、不被大规模资产置换，即便控制权发生变更，只要“购买资产”环节的相关指标不触及 100% 红线，就不会被认定为严格意义上的重组上市——这也是为何交易双方反复强调“上纬新材主业不变、机器人业务处于开发阶段”的深层原因。

但新规同时也确立了“实质重于形式”的审查逻辑：证监会与交易所在实践中，并不完全依赖几个孤立的量化指标，而是会结合控制权变更后的资产置入计划、业务转型迹象、股权结构变化等因素进行综合判断。这意味着，即便本次交易在披露时点尚未触及任何量化红线，如果未来 36 个月内上纬新材的主业出现实质性置换或大规模资产重组动作，监管完全可能依据“实质认定”原则对整个交易链条进行穿透式重新评估。这也是为什么截至案例编写时，市场对本次交易“是否类借壳”的争论，始终无法通过简单援引现行条文得到一锤定音的答案——监管规则的“数字红线”与“实质判断”之间的张力，正是本案例留给公司治理与证券监管教学的核心思辨素材。

6. 尾声：一场仍在继续的资本实验

截至案例编写时，智元恒岳已完成对上纬新材的股份过户登记，正式成为上市公司控股股东，交易的“三步走”安排已全部落地。但交易留下的问题并未随着过户完成而终结：产业协同能否从“故事”变为现实、监管对“类借壳”设计的容忍边界在哪里、中小股东在“消息驱动型暴涨”中的利益如何保护——这些问题的答案，都要留待时间给出，也留给课堂上的你我共同讨论。

从更宏观的视角回望，这笔交易也是观察中国资本市场“新质生产力”叙事与既有监管框架相互碰撞的一个鲜活样本。一方面，监管部门近年来持续鼓励通过并购重组支持科技企业做优做强、支持传统企业转型升级，为具身智能这类前沿产业提供更便捷的资本对接渠道；另一方面，脱胎于制度精细化设计的各类量化红线（如 30% 要

⁷ 参见中国证监会《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（2016 年 9 月 9 日）及相关媒体解读，格隆汇《证监会史上最严借壳标准来了！这些公司的“壳价值”瞬间为零》。

约触发线、100% 重组上市认定指标)，又天然为熟悉规则的市场主体留出了“精确卡线”的操作空间。如何在鼓励科技企业善用资本市场工具与防范监管套利之间寻求平衡，不仅是本案例交易双方需要面对的问题，也是监管部门在支持新兴产业发展过程中持续需要回应的制度性课题。

这场发生在科创板的“具身智能资本突围”，究竟是一次教科书式的合规创新，还是一次游走在监管红线边缘的精巧套利？本案例不预设结论，留待课堂研讨。

附录：《上市公司收购管理办法》相关条款摘录（酌情）

为便于课堂讨论时查阅监管依据，现将本案例涉及的核心规则条文摘录如下（现行有效版本，具体条号请以官方最新发布文本为准）：

一、关于全面要约触发标准。收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的 30% 时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约；收购人可以选择以要约方式收购上市公司股份的全部或者部分。

二、关于要约价格的确定原则。要约价格不得低于提示性公告日前六个月内，收购人买入该种股票所支付的最高价格；要约价格低于提示性公告日前三十个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的，全面要约收购价格不得低于前述两种价格中较高者的百分之九十。

三、关于重组上市的认定标准。上市公司自控制权发生变更之日起，向收购人及其关联人购买的资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重组上市：购买的资产总额占比达到 100% 以上；购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占比达到 100% 以上；购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占比达到 100% 以上；购买的资产净额占比达到 100% 以上；为购买资产而发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份占比达到 100% 以上；上市公司主营业务发生根本变化；中国证监会认定的其他情形。

四、关于控制权变更后的锁定期安排。上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及本次向收购人及其关联人转让上市公司控制权的股东，应当承诺其持有的股份自控制权变更之日起 36 个月内不转让；新进入的控股股东、实际控制人及其一致行动人取得的股份，同样锁定 36 个月；除上述股东外的特定对象取得的新增股份，锁定期为 24 个月。累计首次原则的期限为 60 个月。

五、关于要约收购的信息披露义务。收购人应当在要约收购报告书中充分披露收购目的、后续对上市公司主营业务的调整计划（如有）、是否存在在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主要资产及业务作出重大调整的计划，供股东在决定是否接受要约时参考。

（以上条文为教学简化摘录，来源于《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》公开文本的整理归纳，具体适用请以官方最新发布的正式文本为准，不作为法律适用依据。）

为便于课堂讨论时对照本案例的交易安排与上述条文的对应关系，下面简要说明各条文与案例情节的关联：第一条对应交易第一步“协议转让 29.99%”为何精确卡线；第二条对应本案例第 4.3 节讨论的要约定价公平性争议；第三条对应本案例第 5 节“监管辨析”部分对重组上市认定标准的展开分析；第四条对应交易双方“36 个月无重组上市计划”承诺的规则渊源；第五条则提示学员，收购人在要约收购报告书中对“是否存在改变主营业务计划”的披露义务，本身就是监管部门用于甄别“类借壳”交易的重要信息来源之一——教师可以引导学员结合本案例的实际信息披露内容，评估这类事前披露义务在实践中的实际效力。